DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 21-2023-SJEQ-CECARD/AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje Ordinario.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Consorcio San Pedro

Demandado : Municipalidad Distrital de Hualla.

TRIBUNAL UNIPERSONAL : Abg. Sandro Espinoza Quiñones – Árbitro Único.

SECRETARIA ARBITRAL : Bach. Katherine Sheyla Flores Martínez.

MATERIA DE CONTROVERSIA : Devolución de Garantía de Fiel Cumplimiento.

FECHA DE SOLICITUD : 28 de septiembre de 2023.

FECHA DE INSTALACION : 05 de noviembre de 2023.

FECHA DE EMISION DE LAUDO : 14 de marzo de 2025.

ESCRITOS POST LAUDO : -

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

Caso Arbitral N° 21-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA

CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS - CECARD

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD
14 MAR 2025
N° de Registro: 125 N° de folios 36
Hora: 12:25 Firma: 54
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

Arbitraje de derecho seguido entre

CONSORCIO SAN PEDRO

(Demandante)

Y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA

(Demandado)

LAUDO FINAL

Árbitro Único

Sandro Espinoza Quiñones

Secretaria Arbitral

Katherine Sheyla Flores Martínez

Ayacucho, 14 de marzo de 2025

ÍNDICE

I. EXISTENCIA DEL CONVENIO ARBITRAL 4

II. NORMATIVA APLICABLE A LA CONTROVERSIA 4

III. ANTECEDENTES 4

III.1. Hechos del caso 4

III.2. Desarrollo del proceso 4

IV. PUNTOS CONTROVERTIDOS Y MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO DEL ÁRBITRO ÚNICO 15

V. POSICIONES DE LAS PARTES 15

V.1. Posición de la MUNICIPALIDAD 15

V.2. Posición del CONSORCIO 16

VI. POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO 19

VII. DECISIÓN 25

TÉRMINOS DEFINIDOS

Art.	Artículo
CCP	Código Civil Peruano
CENTRO	Centro de conciliación, arbitraje y resolución de disputas - CECARD
CONSORCIO	Consorcio San Pedro conformado por: ● Efraín Juárez Coronado ● Constructora Churmi S.A.C. ● Tedconst Contratistas Generales S.A.C. ● Consultores & Contratistas Indes S.A.C.
CONTRALORÍA	Contraloría General de la República del Perú
CONTRATO	Contrato Nº 052-2020-MDH/A. de fecha 18 de septiembre de 2020.
CPC	Código Procesal Civil
DL	Decreto Legislativo N° 1071 Ley que norma el arbitraje
LCE	Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF
MUNICIPALIDAD	Municipalidad Distrital de Hualla, Victor Fajardo, Ayacucho.
OSCE	Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
pág.	Página
PARTES	- Consorcio San Pedro - Municipalidad Distrital de Hualla
REGLAMENTO	Reglamento de Arbitraje del Centro de conciliación, arbitraje y resolución de disputas.
RLCE	Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF
SEACE	Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.

Decisión N° 22

Ayacucho, 14 de marzo de 2025

Laudo Final dictado por el abogado Sandro Espinoza Quiñones, en su calidad de Árbitro Único, designado por el Consejo Superior de Arbitraje del CENTRO, en la controversia surgida entre CONSORCIO SAN PEDRO contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA.

Las partes en este arbitraje son:

CONSORCIO SAN PEDRO (demandante)

- Empresas que la conforman:
    - Efraín Juárez Coronado
    - Constructora Churmi S.A.C.
    - Tedconst Contratistas Generales S.A.C.
    - Consultores & Contratistas Indes S.A.C.

- Dirección: Jr. Arica N° 140, Huamanga, Ayacucho.
- Correos habilitados para notificaciones: sz.solucionesyasesoriaslegales@gmail.com, azlegal25@gmail.com
- Representante legal: Rubert Hernan Pariona Paredes identificado con DNI N° 44425747

MUNICIPALIDAD DE HUALLA (demandado)

- Razón Social: Municipalidad Distrital de Hualla
- RUC: 20176704927
- Dirección: Plaza Principal S/N, distrito de Hualla, provincia de Fajardo y departamento de Ayacucho.
- Correos habilitados para notificaciones: abogadosmitaccyasociados@gmail.com, mesadeparteshualla@gmail.com y jfabiodelacruz@gmail.com.
- Abogada: Ruth J. Quispichito Amau con registro CAA N° 2322 del Colegio de Abogados de Ayacucho. Posteriormente se apersonó el Abogado Juan Fabio de la Cruz Mamani con registro CAL N° 43538.
- Teléfono: 955902277
- Representante legal (Alcalde): Sixto Berrocal Rojas, identificado con DNI N° 44239168

I. EXISTENCIA DEL CONVENIO ARBITRAL

1. Respecto a la existencia del convenio arbitral para la presente controversia, el Árbitro Único ha apreciado que las PARTES suscribieron el Contrato Nº 052-2020-MDH/A Contrato de Ejecución de Obra: “Mejoramiento de vías urbanas en 15 jirones de la

localidad de Hualla, distrito de Huaya - Víctor Fajardo - Ayacucho", en adelante el CONTRATO, con fecha 18 de septiembre de 2020. De forma precisa, la cláusula vigésima del CONTRATO establece:

> **CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**
> Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
>
> Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
>
> Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
>
> El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Contrato N° 052-2020-MDH/A. - Anexo A de la solicitud de arbitraje presentada por CONSORCIO.

2. Además, el Árbitro Único ha reafirmado la validez y eficacia del convenio arbitral mediante laudo parcial de fecha 21 de octubre de 2024 donde declaró infundada la excepción de caducidad interpuesta por la MUNICIPALIDAD.

3. En el laudo parcial mencionado, el árbitro único estableció que se trata de un arbitraje institucional y de derecho en virtud del numeral 5 del Art. 7 del DL:

> *5. **Cuando el Estado peruano interviene como parte, el arbitraje es institucional**, pudiendo ser ad hoc cuando el monto de la controversia no supere las diez (10) unidades impositivas tributarias (UIT). **En ambos casos son arbitrajes de derecho**; con excepción de los proyectos desarrollados mediante Asociación Público Privada, cuando sus controversias son de naturaleza técnica que pueden ser atendidas alternativamente por arbitrajes de conciencia.* (énfasis agregado).

4. Asimismo, respecto a la competencia del CENTRO, en virtud del Art. 226.2 del RLCE se establece que se puede iniciar ante cualquier institución arbitral, al detalle:

> *En los siguientes supuestos, el arbitraje es iniciado ante cualquier institución arbitral:*
> *(…)*
> *d) Cuando en el convenio arbitral no se haya precisado el tipo de arbitraje;*

5. Esto ha sido ratificado por el CONSORCIO mediante su solicitud arbitral dirigida al CENTRO, así como el apersonamiento de la MUNICIPALIDAD. Esto configura al CENTRO como competente para administrar el presente proceso arbitral.

6. Por otro lado, respecto a la competencia del árbitro único, mediante Carta N° 408-2023-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 5 de noviembre de 2023 el CENTRO declaró consentida la designación del Árbitro Único y dispuso la constitución del tribunal arbitral unipersonal. Por tanto, el Árbitro Único es competente para resolver la presente controversia.

II. NORMATIVA APLICABLE A LA CONTROVERSIA

7. En cuanto a la normativa aplicable al presente caso, el Árbitro Único tiene presente que la Cláusula Décimo Novena del CONTRATO señala lo siguiente:

> **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**
> Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

Contrato N° 052-2020-MDH/A. - Anexo A de la solicitud de arbitraje presentada por CONSORCIO.

8. Además, en la DEMANDA el CONSORCIO establece de forma específica que la base legal aplicable a la controversia es la siguiente:

> **2. BASE LEGAL APLICABLE A LA CONTROVERSIA**
>
> - El TUO de la ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. Nº 082-2019-EF (LCE);
> - El reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. Nº 344-2018-EF (RLCE);
> - Bases integradas del procedimiento de selección, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°001-2020-MDH/CS
> - Contrato N° 052-2020-MDH/A
> - Las directivas que emita el OSCE;
> - El TUO de la ley 27444, Ley del procedimiento administrativo general;
> - El Código civil

DEMANDA presentada por el CONSORCIO (p. 2)

9. Por lo tanto, el Árbitro Único debe observar en la presente controversia las disposiciones previstas en el CONTRATO, la LCE, RCLE, directivas que emita OSCE y, de forma supletoria, las normas del Código Civil Peruano y demás normas del sistema jurídico que resulten aplicables. Ello no ha sido materia de controversia entre las PARTES.

III. ANTECEDENTES

III.1. Hechos del caso

10. Con fecha 18 de setiembre de 2020, las PARTES suscribieron el Contrato N° 052-2020-MDH/A para ejecutar la obra "Mejoramiento de vías urbanas en 15 jirones de la localidad de Hualla, distrito de Huaya - Victor Fajardo - Ayacucho" por el monto contractual de S/. 5,587,638.55 (Cinco millones quinientos ochenta y siete mil seiscientos treinta y ocho con 55/100 soles) y plazo de 210 días.

11. El mes de diciembre de 2021 y ante la no renovación de parte del CONSORCIO pierde vigencia la Carta Fianza que fue otorgada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito FINANDEX por concepto de garantía de fiel cumplimiento, ascendiente al 10% del monto contractual, es decir; S/ 558,763.86 (Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Tres con 86/100 soles).

12. En virtud de lo anterior, con fecha 22 de enero de 2022, la MUNICIPALIDAD le comunica al CONSORCIO lo siguiente:

> representada, en tal sentido en salvaguarda de los intereses del estado y de la institución, se procederá a retener el diez por ciento del fondo previsto para la obra, la misma será destinado a la cuenta de garantías de la Municipalidad Distrital de Hualla, le comunico a Ud. para los fines de Ley.

Carta Notarial de fecha 22 de enero de 2022 incluida en el Escrito N° 06 del CONSORCIO.

13. En concordancia con la no renovación de la Carta Fianza, la MUNICIPALIDAD retuvo el 10% del monto contractual el 25 de enero de 2022. Esta retención se acredita con los comprobantes de pago N° 0736 y N° 0737, mediante los cuales la MUNICIPALIDAD giró S/ 434,587.48 y S/ 124,176.38, respectivamente. Asimismo, se adjuntan los váuchers de depósito en la cuenta de la MUNICIPALIDAD por los mismos montos, realizados al día siguiente.

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 26/01/2022
S/A.: 0404 HUANCAPI RP: 0334553

DEPOSITO EN CTA. CTE. CON CHEQUE M/B EN MN
F.P.:26/01/2022

NRO. PAPELETA : 00000001

CUENTA DESTINO : 00-401-223665
DENOMINACION : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA
NRO. DOCUMENTO : RUC 020176704927

ORDENANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA
NRO. DOCUMENTO : 20176704927

IMPORTE : S/ **********124,176.38

PAGO COMISION : S/ *****0.00
ITF COMISION : S/ *****0.00
ITF C/CTA. : S/ *****0.00

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 28/01/2022
S/A.: 0401 AYACUCHO RP: 0278742

DEPOSITO EN CTA. CTE. CON CHEQUE M/B EN MN
F.P.:28/01/2022

NRO. PAPELETA : 13424699

CUENTA DESTINO : 00-401-223665
DENOMINACION : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA
NRO. DOCUMENTO : RUC 020176704927

ORDENANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA
NRO. DOCUMENTO : 20176704927

IMPORTE : S/ **********434,587.48

PAGO COMISION : S/ *****0.00
ITF COMISION : S/ *****0.00
ITF C/CTA. : S/ *****0.00

14. Con fecha 28 de diciembre de 2022, la MUNICIPALIDAD emitió la Resolución de Alcaldía N° 192-2022-MDH/A que aprueba la liquidación técnica financiera del contrato de ejecución de obra, señalando en su artículo segundo lo siguiente:

> **ARTICULO SEGUNDO. - AUTORIZAR**, Que una vez consentida la presente liquidación, cumplan con devolver la Retención de fiel cumplimiento, por el 10% del monto del contrato que asciende al monto de S/. 558,763.86 (Quinientos Cincuenta y Ocho mil Setecientos Sesenta y Tres con 86/100 soles)

p. 7 de la Resolución de Alcaldía N° 192-2022-MDH/A

15. Con fecha 1 de febrero de 2023 mediante Carta N° 001-2023-CONSORCIO SAN PEDRO/RHPP/R.C el representante común de CONSORCIO solicita la devolución de la garantía de fiel cumplimiento a la MUNICIPALIDAD.

16. Con fecha 14 de febrero de 2023, la MUNICIPALIDAD cumplió con efectuar la devolución de la mitad de la Garantía de Fiel Cumplimiento del CONTRATO, por el monto de S/279,381.93.

17. Con fecha 21 de abril de 2023, se emitió la Opinión Legal N° 05-2023-MDH/AYA/RQA dirigido al Gerente de la Municipalidad Distrital de Hualla pronunciándose sobre la devolución de la garantía de fiel cumplimiento y manifestando que procede devolver el saldo restante “si existiese, de la operación de sustracción entre el monto retenido como garantía de fiel cumplimiento y las penalidades por mora”.

18. Con fecha 11 de julio de 2023, el CONSORCIO le reitera a la MUNICIPALIDAD por tercera vez que cumpla con la devolución del 50% restante de la garantía de fiel cumplimiento del CONTRATO mediante Carta N° 025-2023-TAY-GG/TCG.

19. Con fecha 13 de julio de 2023, se emitió la Opinión legal N° 10-2023-MDH/AYA/RQA dirigido al Gerente de la Municipalidad Distrital de Hualla en la cual ratifica la Opinión Legal N° 05-2023-MDH/AYA/RQA.

20. Con fecha 9 de agosto de 2023, se emitió la Opinión legal N° 11-2023-MDH/AYA/RQA dirigido al Gerente de la Municipalidad Distrital de Hualla en la cual ratifica la Opinión Legal N° 05-2023-MDH/AYA/RQA.

21. Con fecha 12 de setiembre de 2023 mediante Carta N° 055-2023-MDH/GM la MUNICIPALIDAD le comunicó al CONSORCIO que no procede realizar la devolución del 5% de la garantía de fiel cumplimiento del CONTRATO.

III.2. Desarrollo del proceso

22. Con fecha 29 de setiembre de 2023, el representante legal del CONSORCIO solicita el inicio de arbitraje institucional, para la solución de la controversia suscitada con la MUNICIPALIDAD en la ejecución del Contrato N° 052-2020-MDH/A, cuyo objeto es el contrato de ejecución de obra: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN 15 JIRONES DE LA LOCALIDAD DE HUALLA, DISTRITO DE HUALLA – VICTOR FAJARDO – AYACUCHO.

23. A través de la Carta N° 312-2023-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 02 de octubre de 2023, se formulan observaciones a la solicitud arbitral presentada.

24. Mediante Carta N° 002-2023-TCG/GG de fecha 05 de octubre de 2023 el CONSORCIO subsana las observaciones realizadas.

25. En ese sentido, mediante Carta N° 319-2023-SG-CARD-CECARD/ AYA de fecha 09 de octubre de 2023, se comunica a la MUNICIPALIDAD el inicio de arbitraje. Por ello, se le otorgó el plazo de cinco días hábiles a fin de que pueda apersonarse al proceso.

26. Con fecha 17 de octubre del 2023, venció el plazo concedido a la MUNICIPALIDAD, sin que dicha parte presente escrito alguno. En ese sentido mediante Carta N° 341-2023-SG-CARD-CECARD/ AYA de fecha 19 de octubre de 2023, el CENTRO comunica del hecho al CONSORCIO, así como se le indica que conforme al REGLAMENTO y lo dispuesto en la LCE y RLCE, se debe proseguir con los actuados, debiendo dicha parte solicitar la designación del Árbitro Único que conduzca el proceso.

27. Posteriormente, con fecha 06 de noviembre del 2023, se apersona al proceso el alcalde de la MUNICIPALIDAD, delegando representación a favor de la abogada Ruth J.

Quispichito Amau, y señala como dirección electrónica los correos mesadeparteshualla@gmail.com y abogadosmitaccyasociados@gmail.com.

28. Con fecha 7 de noviembre de 2023 y mediante Carta N° 368-2023-SG-CARD-CECARD/AYA el CENTRO puso en conocimiento de CONSORCIO que la MUNICIPALIDAD se apersonó al proceso y delegó representación a favor de la abogada Ruth Quispichito Amau.

29. Con fecha 15 de noviembre de 2023 mediante Carta N° 003-2023-TCG/GG, CONSORCIO acredita el pago de la tasa correspondiente a la designación del árbitro único.

30. Con fecha 21 de noviembre de 2023 y mediante Carta N° 389-2023-SG-CARD-CECARD/AYA, el CENTRO le comunica su designación como árbitro al doctor Sandro Espinoza Quiñones, otorgándole 5 días hábiles para remitir su aceptación.

31. Con fecha 15 de noviembre de 2023, el CONSORCIO solicita la designación del Árbitro Único. En ese sentido con fecha 17 de noviembre del 2023, los miembros del Consejo Superior de Arbitraje a través de sesión de consejo, proceden a designar al abogado Sandro Espinoza Quiñones como Árbitro Único.

32. Con fecha 23 de noviembre de 2023, el árbitro designado Sandro Espinoza Quiñones remite su aceptación.

33. Con fecha 24 de noviembre de 2023, a través de las Cartas N° 394-2023-SG-CARD-CECARD/AYA y 395-2023-SG-CARD-CECARD/AYA se comunica a las PARTES la designación y aceptación del Árbitro Único, otorgándoles el plazo de cinco días hábiles a fin de que formulen recusación contra la designación realizada en caso existieran causales para tal fin.

34. Con fecha 01 de diciembre del 2023, venció el plazo concedido, sin que alguna de las PARTES formule recusación, de tal forma quedó consentida la conformación del Tribunal Unipersonal integrado por el abogado Sandro Espinoza Quiñones. En ese sentido, mediante Carta N° 408-2023-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 5 de diciembre de 2023 el CENTRO manifestó que la aceptación del árbitro único quedó consentida y se instaló el árbitro unipersonal.

35. Con fecha 11 de diciembre de 2023 mediante Decisión N° 01 se fija las reglas del arbitraje, delimitando las partes, el tipo de arbitraje, el contacto de la secretaria arbitral, las reglas arbitrales, el horario y domicilio procesal para la presentación de escritos, el registro ante el SEACE, la declaración de intereses ante la CONTRALORÍA, entre otros.

Además, se declara instalado el Tribunal Arbitral Unipersonal para que dirima la presente controversia. Finalmente se otorga cinco días hábiles a fin de que las PARTES presenten una propuesta de modificación.

36. El mismo día, mediante Cartas N° 412-2023-EXP.021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 413-2023-EXP.021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA se le remite a las PARTES la Decisión N° 01.

37. Con fecha 21 de diciembre de 2023, mediante Decisión N° 02 el Tribunal Unipersonal resolvió: 1) Declarar consentida la Decisión N° 01 y se fijan de forma definitiva las Reglas del proceso, 2) Otorgar diez días hábiles para que el CONSORCIO presente su escrito de demanda, 3) Otorgar diez días hábiles a las PARTES para que cumplan con el pago de los honorarios arbitrales y gastos administrativos, 4) Otorgar a la MUNICIPALIDAD diez días hábiles para que cumpla con registrar los datos del Tribunal Unipersonal en el SEACE y 5) Disponer que la MUNICIPALIDAD remita la solicitud pertinente a la CONTRALORÍA, a fin de que se habilite al Árbitro Único formular su Declaración Jurada de Intereses en el presente arbitraje, conforme lo estipula la Ley N° 31227.

38. El mismo día, mediante Cartas N° 427-2023-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 428-2023-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA el CENTRO remite a las PARTES la Decisión N° 02.

39. Con fecha 22 de diciembre de 2023 mediante Cartas N° 432-2023-SG-CARD-CECARD/AYA y N° 433-2023-SG-CARD-CECARD/AYA el CENTRO remite a las PARTES los recibos por honorarios por concepto de honorarios del Árbitro Único y Gastos Administrativos.

40. Mediante Escrito N° 01 de fecha 26 de diciembre de 2023, el CONSORCIO presentó su escrito de demanda arbitral, mediante el cual formuló las siguientes pretensiones:

> ***"Primera Pretensión Principal****: EL TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL ORDENE A LA MUNICIPALIDAD DE HUALLA, cumpla con devolver el monto de S/. 279,381.93 (Doscientos setenta y Nueve mil Trescientos Ochenta y Uno con 93/100 soles) a favor del CONSORCIO SAN PEDRO, monto correspondiente al 5% restante de la Devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento entregado en ejecución del Contrato N° 052-2020-MDH/A.*
>
> ***Segunda Pretensión Principal:*** *EL TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL CONDENE A LA MUNICIPALIDAD DE HUALLA, a asumir la totalidad de los gastos arbitrales (honorarios del tribunal y gastos administrativos por la*

administración del arbitraje) y costos (honorarios profesionales del abogado que asume la defensa) incurridos por el CONSORCIO SAN PEDRO para hacer valer sus derechos, de conformidad con el artículo 73 del D.L. N° 1071, Decreto Legislativo que Norma el arbitraje."

41. Mediante Decisión N° 03 de fecha 28 de diciembre de 2023, el Tribunal Arbitral Unipersonal resolvió admitir la demanda arbitral presentada por el CONSORCIO, correr traslado de la demanda arbitral y los medios probatorios a la MUNICIPALIDAD. Finalmente, adicionar la dirección electrónica azlegal25@gmail.com a fin de que el CONSORCIO sea emplazado con las notificaciones.

42. En misma fecha a través de Cartas N° 436-2023-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 437-2023-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA, el CENTRO remite a las PARTES la Decisión N° 03.

43. Con fecha 15 de enero de 2024, la MUNICIPALIDAD presentó un escrito con sumilla: "Contesto demanda, y otrosí digo deduzco excepción de caducidad" mediante el cual solicitó se declare infundada la demanda en todos sus extremos. En ese sentido, presenta fundamentos de hecho y derecho para declarar infundada la primera y segunda pretensión. Adicionalmente, deduce una excepción de caducidad por lo que solicita se concluya el arbitraje y se disponga el archivo de las actuaciones arbitrales.

44. Mediante Escrito N° 02 que tiene por sumilla "ACREDITAMOS EL PAGO DE HONORARIOS ARBITRALES" de fecha 16 de enero, el CONSORCIO adjunta dos váuchers de depósito en relación a los honorarios del árbitro único por el monto de S/. 3,452.36 y los honorarios de la Secretaría Arbitral por el monto de S/. 2,192.90.

45. Mediante Orden de Secretaria General N° 02-2024.SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 22 de enero de 2024, el CENTRO rectifica las siguientes cartas: Carta N° 432-2023-SG-CARD-CECARD/AYA y Carta N° 433-2023-SG-CARD-CECARD/AYA en el rubro pago por concepto de gastos administrativos. En segundo lugar, el CENTRO dispone tener presente el escrito de fecha 16 de enero de 2023 presentado por el CONSORCIO. En tercer lugar, tener parcialmente cumplido el pago de los honorarios del árbitro único respecto del porcentaje competente al CONSORCIO, otorgando en consecuencia 5 días hábiles para que CONSORCIO acredite el pago del impuesto a la renta del recibo por honorario E001-481. En la misma línea se pronuncia respecto del pago de gastos administrativos, otorgando 5 días hábiles al CONSORCIO para que acredite la diferencia de S/. 747.54. Finalmente, el CENTRO dispone dejar constancia de que la

MUNICIPALIDAD no ha cumplido con el pago de los honorarios arbitrales que le competen, otorgando así, 5 días hábiles para que esta parte cumpla con dicho pago.

46. Mediante Decisión N° 4 de fecha 24 de enero de 2024, el Tribunal Arbitral resuelve admitir a trámite la contestación de demanda, así como la excepción de caducidad presentada por la MUNICIPALIDAD por lo que corre traslado al CONSORCIO para que en un plazo de diez días hábiles proceda con la contestación respectiva. Asimismo, otorga a la MUNICIPALIDAD diez días hábiles para que registre los datos del Árbitro Único en el SEACE. Aparte de ello, se dispone que la MUNICIPALIDAD remita la solicitud a la CONTRALORÍA a fin de habilitar al Árbitro Único para que formule su Declaración Jurada de Intereses.

47. Con fecha 25 de enero de 2024 y a través de las Cartas N° 44-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 45-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA, el CENTRO remitió la Decisión N° 4 a las PARTES.

48. Con fecha 8 de febrero de 2024, CONSORCIO presenta su escrito N° 02 bajo sumilla: “Absolvemos excepción de caducidad”.

49. Mediante Orden de Secretaría General N° 04-2024-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 29 de febrero de 2024, el CENTRO deja constancia de que el CONSORCIO no ha cumplido con pagar el impuesto a la renta del recibo por honorario E001-481 ni con el monto faltante respecto al pago de los gastos administrativos, otorgándole el plazo final de 10 días hábiles para que el CONSORCIO cumpla con acreditar los pagos señalados. Finalmente, el CENTRO dejó constancia que la MUNICIPALIDAD no acreditó el pago de los honorarios arbitrales, en consecuencia, facultó al CONSORCIO para que cancele los honorarios arbitrales en subrogación.

50. Mediante Resolución N° 05 de fecha 12 de marzo de 2024, el Tribunal Unipersonal resuelve tener presente el escrito de fecha 08 de febrero de 2024 presentado por el CONSORCIO bajo sumilla: Absolvemos excepción de caducidad. Además, se cita a las partes a una audiencia especial a realizarse por medio de la plataforma virtual Google Meet el día martes 26 de marzo de 2024 a las 10:00 a.m. Finalmente, se dispone a tener presente la orden de secretaria General N°04-2024-SG-CARD - CECARD/AYA de fecha 29 de febrero de 2024. En consecuencia, se ordenó a las PARTES a cumplir con lo dispuesto por la Secretaría General del Centro de Arbitraje, dentro del plazo que señala la propia orden secretarial.

51. En la misma fecha y a través de Cartas N° 119-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 120-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA se pone en conocimiento de las PARTES la Resolución N° 05.

52. Mediante escrito de fecha 25 de marzo de 2024, la MUNICIPALIDAD solicita la reprogramación de la audiencia debido a que el contrato de locación de servicios de la asesoría legal externa de la MUNICIPALIDAD no había sido renovado.

53. Mediante Escrito N° 03 de fecha 26 de marzo de 2024, CONSORCIO delega representación al abogado Julio Hernán Salazar Morales y la bachillera Ghiomara Pamela Laura Galván.

54. A través de Orden de Secretaría General N°11-2024-SG-CARD-CECARD/AYA, se dispone tener por cumplido el pago de los gastos administrativos por parte del CONSORCIO así como precisar los montos pendientes de pago: el impuesto a la renta del recibo por honorario del árbitro único y el pago en subrogación de los honorarios arbitrales, otorgando para ello un plazo de 5 días.

55. Mediante Resolución N° 06 de fecha 15 de abril de 2024, el Tribunal Unipersonal resuelve tener presente el escrito de fecha 26 de marzo presentado por el CONSORCIO, así como el escrito de fecha 25 de marzo presentado por la MUNICIPALIDAD. Además, dado que la MUNICIPALIDAD no propuso una fecha tentativa para reprogramar la audiencia, se decide reprogramar la audiencia para el lunes 22 de abril de 2024 a las 10:00 a.m. Además, se ordena a las PARTES cumplir con lo dispuesto en la Razón de Secretaría N° 11-2024-SG-CARD-CECARD/AYA. Finalmente, se otorga cinco días hábiles a la MUNICIPALIDAD para que registre los nombres y apellidos del árbitro único, así como para solicitar a la CONTRALORÍA la habilitación a favor del árbitro único a fin de que formule su Declaración Jurada de Intereses.

56. En la misma fecha, el CENTRO pone en conocimiento de las PARTES la Resolución N° 06 mediante Cartas N° 173-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y 174-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

57. Con fecha 22 de abril de 2024 a las 10:00 a.m. se inició la audiencia especial de excepción por plataforma virtual (Google Meet), donde la MUNICIPALIDAD solicita la reprogramación de la audiencia debido a que recientemente contrató los servicios de una asesora legal. Producto de lo anterior el árbitro único resolvió en el Acta de Audiencia Especial de Excepción reprogramar una fecha de audiencia única para el miércoles 05 de junio de 2024 a las 10:00 a.m.

58. La referida Acta de Audiencia fue puesta en conocimiento de las PARTES el mismo día mediante Cartas N° 179-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 180-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

59. Con fecha 29 de abril de 2024 y mediante Orden de Secretaría General N°13-2024-SG-CARD-CECARD/AYA el CENTRO dispuso dejar constancia de que el CONSORCIO no cumplió con los pagos: i) del impuesto a la renta del recibo por honorarios N°E001-481, correspondiente al Árbitro Único, por un total de S/ 300.20; ni, ii) el pago, en subrogación. Además, se informó la situación de impago al árbitro único a efectos de que tome las acciones correspondientes.

60. Con fecha 3 de mayo de 2024, mediante Decisión N° 07 el Tribunal Unipersonal resolvió dejar constancia que la MUNICIPALIDAD no cumplió con el requerimiento hecho mediante Resolución N° 06, tener presente la Razón de Secretaría General N°13-2024-SG-CARD-CECARD/AYA. Además de ello, se suspendió las actuaciones arbitrales por veinte días hábiles y precisar que transcurrido dicho plazo y si no se verifica el pago de los montos pendientes el Árbitro único podrá disponer el archivo de las actuaciones arbitrales.

61. En la misma fecha, el CENTRO puso en conocimiento de las PARTES la Decisión N° 07 mediante Cartas N° 219-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 220-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

62. Mediante Escrito N° 03 de fecha 3 de junio de 2024, el CONSORCIO acredita el pago del impuesto a la renta pendiente y solicita plazo adicional para efectuar el pago en subrogación de los honorarios arbitrales.

63. Mediante Decisión N° 08 de fecha 4 de junio de 2024, el Tribunal Unipersonal resuelve tener por pagado el impuesto a la renta efectuado por CONSORCIO, dejar constancia de que aún no se efectúa el pago de los honorarios arbitrales. Además, se resuelve prorrogar la suspensión del proceso por el término de cinco días hábiles precisando que una vez transcurrido dicho plazo se dispondrá el archivo definitivo del proceso arbitral. Finalmente, se suspende la audiencia de excepción y demás cuestiones de fondo que había sido programada para el día 5 de junio de 2024 a las 10:00 a.m.

64. Con fecha 5 de junio de 2024, el CENTRO puso en conocimiento de las PARTES la Decisión N° 08 mediante Cartas N° 317-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 318-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

65. Mediante Escrito N° 04 de fecha 17 de junio de 2024, CONSORCIO acreditó el pago en subrogación de los honorarios arbitrales referidos al del Árbitro Único y gastos administrativos.

66. Mediante Escrito N° 05 de fecha 18 de junio de 2024, CONSORCIO solicitó las facturas correspondientes.

67. Con fecha 8 de julio de 2024 mediante Decisión N° 09, el Tribunal Unipersonal resuelve tener por cumplido los honorarios arbitrales, disponer el levantamiento de la suspensión arbitral y proseguir con el trámite de las actuaciones arbitrales, acceder a la solicitud de facturas hecha por CONSORCIO y otorgar cinco días hábiles a fin de que cumple con pagar la detracción correspondiente. Finalmente, se reprograma la audiencia para el martes 30 de julio a las 10:00 a.m.

68. En la misma fecha, el CENTRO puso en conocimiento de las PARTES la Decisión N° 09 mediante Carta N° 371-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 372-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

69. Mediante escrito de fecha 15 de julio de 2024, CONSORCIO acreditó el pago de la detracción correspondiente a la factura E001-12.

70. Posteriormente, en fecha 25 de julio de 2024, se apersona el abogado Juan Fabio de la Cruz Huamaní en representación de la MUNICIPALIDAD.

71. El mismo día, la MUNICIPALIDAD solicita la reprogramación de la audiencia a fin de que el abogado De la Cruz pueda revisar el expediente.

72. Mediante Carta N° 444-2024-CA-CECARD/AYA de fecha 14 de agosto de 2024, el CENTRO pone en conocimiento del Subdirector de Asuntos Administrativos Arbitrales del OSCE que la MUNICIPALIDAD no ha cumplido con registrar los nombres y apellidos del Árbitro Único en la plataforma del SEACE.

73. Mediante Carta N° 445-2024-CA-CECARD/AYA de fecha 15 de agosto de 2024, el CENTRO puso en conocimiento del jefe del órgano de control institucional de la MUNICIPALIDAD sobre el incumplimiento de remisión de solicitud a la CONTRALORÍA a fin de habilitar al Árbitro Único a formular su declaración jurada de intereses.

74. Con fecha 16 de agosto de 2024 y mediante Decisión N° 10, el Tribunal unipersonal resolvió tener presente el pago de la detracción realizado por el CONSORCIO, así como el escrito mediante el cual se apersona el abogado de la MUNICIPALIDAD. Finalmente,

se reprograma la audiencia especial de excepción para el martes 3 de setiembre de 2024 a las 10:00 a.m.

75. En la misma fecha se pone en conocimiento de las PARTES la Decisión N° 10 mediante Cartas N° 455-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 456-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

76. Con fecha 20 de agosto de 2024 mediante Decisión N° 11, el Árbitro Único resolvió rectificar la audiencia de excepción a audiencia única donde se sustentarán las cuestiones de forma y fondo.

77. Dicha Decisión N° 11 fue puesta en conocimiento de las PARTES en la misma fecha mediante Cartas N° 459-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 460-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

78. Mediante Oficio N° 407-2024-NDH/A de fecha 22 de agosto de 2024, la MUNICIPALIDAD solicita los datos del árbitro único del proceso arbitral.

79. Mediante Carta N° 504-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA de fecha 27 de agosto de 2024, el CENTRO cumple con remitir los datos del árbitro a la MUNICIPALIDAD. Mientras que con Carta N°505-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA se puso en conocimiento de CONSORCIO los datos del árbitro.

80. Con fecha 3 de setiembre de 2024 a las 10:00 a.m. se llevó a cabo la Audiencia Única entre las PARTES por medio de plataforma virtual Google Meet. Producto de la cual se redactó el Acta de Audiencia Única que fue puesta a disposición de las PARTES mediante Cartas N° 514-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 515-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

81. Con fecha 5 de setiembre de 2024 mediante Decisión N° 12, el Árbitro Único resolvió fijar el plazo de treinta días hábiles para la emisión del laudo parcial. Dicha decisión fue puesta en conocimiento de las PARTES mediante Cartas N° 520-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 521-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

82. Con fecha 21 de octubre de 2024 mediante Decisión N° 13, el Árbitro Único resolvió las cuestiones de jurisdicción mediante laudo parcial, en el cual desestimó la excepción de caducidad formulada por la MUNICIPALIDAD. La decisión fue puesta en conocimiento de las PARTES mediante Cartas N° 625-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 626-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

83. Con fecha 23 de octubre de 2024 mediante Informe de supervisión de oficio N° D001561-2024-OSCE-SPRI el Organismo Especializado en Contrataciones con el Estado - OSCE realizó una acción de oficio no programada respecto del registro de la controversia en SEACE.

84. Con fecha 28 de octubre de 2024 mediante Decisión N° 14, el Árbitro Único resolvió tener presente y poner en conocimiento de las partes el Informe de Supervisión de Oficio N°D001561-2024-OSCE-SPRI así como ponerlo en conocimiento de las partes. Además, se dejó constancia de la conducta renuente de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA para realizar el registro. Dicha decisión fue comunicada a las partes mediante Cartas N° 645-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 646-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

85. Con fecha 28 de octubre de 2024 mediante Decisión N° 15, el Árbitro Único fijó las cuestiones controvertidas, además de admitir los medios probatorios remitidos por las PARTES. Esta Decisión fue puesta en conocimiento de las PARTES mediante Cartas N° 648-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 647-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

86. Con fecha 30 de octubre de 2024 mediante Oficio N° 504-2024-MDH/A la MUNICIPALIDAD acredita el registro de la controversia en SEACE.

87. Con fecha 13 de noviembre de 2024 mediante Decisión N° 16, el Árbitro Único resolvió tener presente el Oficio N° 504-2024-MDH/A, así como dejar constancia de que ninguna de las PARTES presentó oposición a la Decisión N° 15 sobre los puntos controvertidos. Se suma el plazo de 10 días hábiles otorgado a las PARTES para que profundicen los hechos sobre cómo y porqué se efectuó el cambio de la garantía de fiel cumplimiento a la forma de retención. Esta Decisión fue puesta al alcance de las PARTES mediante Cartas N° 706-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 707-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

88. Mediante Escrito de fecha 21 de noviembre de 2024, la MUNICIPALIDAD solicitó al CENTRO una ampliación de 10 días hábiles para cumplir con lo requerido en Decisión N° 16.

89. Con fecha 26 de noviembre de 2024, el CONSORCIO presentó Escrito N° 06 que profundiza los hechos sobre el cambio de garantía de fiel cumplimiento a retención, menciona también que no cuenta con las valorizaciones ya que estas se entregaron a la MUNICIPALIDAD.

90. Con fecha 27 de noviembre de 2024 mediante Decisión N° 17, el Árbitro Único resolvió otorgar el plazo de 10 días hábiles a la MUNICIPALIDAD, tener presente el escrito N° 06 del CONSORCIO y correr traslado a la MUNICIPALIDAD para que se pronuncie al respecto. Esta Decisión se puso en conocimiento de las PARTES mediante Cartas N° 748-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 749-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

91. Con fecha 13 de diciembre de 2024 mediante Escrito sin número, la MUNICIPALIDAD profundizó respecto de la no renovación, así como de penalidades aplicadas al CONSORCIO.

92. Con fecha 20 de diciembre de 2024 mediante Decisión N° 18, el Árbitro Único resolvió tener presente el escrito presentado por la MUNICIPALIDAD, así como dejar constancia de que la MUNICIPALIDAD no absolvió el escrito del CONSORCIO de fecha 26 de noviembre. Esta Decisión fue puesta en conocimiento de las partes a través de Cartas N° 817-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 818-2024-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

93. Con fecha 6 de enero de 2025, el CONSORCIO absolvió la documentación presentada por la MUNICIPALIDAD el 13 de diciembre de 2024.

94. Con fecha 14 de enero de 2025 mediante Decisión N° 19, el Árbitro Único resolvió tener presente el escrito de absolución del CONSORCIO, declarar cerrada la etapa probatoria, así como y otorgar 5 días hábiles para que las PARTES presenten sus alegatos finales. Esta Decisión fue puesta en conocimiento de las PARTES mediante Cartas N° 33-2025-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 34-2025-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

95. Con fecha 15 de enero de 2025, la MUNICIPALIDAD presentó sus alegatos finales.

96. Con fecha 21 de enero de 2025, el CONSORCIO presentó sus alegatos finales.

97. Con fecha 22 de enero de 2025 mediante Decisión N° 20, el Árbitro Único resolvió tener presente el escrito de fecha 21 de enero de parte de CONSORCIO, así como dejar constancia de que la MUNICIPALIDAD no presentó sus alegatos escritos. Esta Decisión fue puesta en conocimiento de las PARTES mediante Cartas N° 71-2025-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 72-2025-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

98. Con fecha 18 de febrero de 2025 mediante Decisión N° 21, el Árbitro Único resolvió declarar el cierre de la etapa de instrucción, así como fijar el plazo de treinta días hábiles

para la emisión del laudo final. Esta Decisión fue puesta en conocimiento de las PARTES mediante Cartas N° 152-2025-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA y N° 151-2025-EXP. 021-2023-SJEQ-CARD-CECARD/AYA.

IV. PUNTOS CONTROVERTIDOS Y MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO DEL ÁRBITRO ÚNICO

99. Conforme a lo establecido en la Decisión N° 15 de fecha 28 de octubre de 2024, el Árbitro Único fijó las cuestiones controvertidas bajo el siguiente tenor:

> ***i. PRIMERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:*** *Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal, ordene a la ENTIDAD devolver la suma de S/ 279, 381.93 (Doscientos setenta y nueve mil trescientos ochenta y uno con 93/100 soles) a favor del CONSORCIO, monto correspondiente al 5% restante de la devolución de garantía de fiel cumplimiento entregada en ejecución del Contrato N°052-2020-MDH/A.*
>
> ***ii. SEGUNDA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:*** *Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la ENTIDAD asumir la totalidad de los gastos arbitrales (honorarios del tribunal arbitral y gastos administrativos por la administración del arbitraje) y costos (honorarios profesionales del abogado que asume la defensa) incurridos por el CONSORCIO para hacer valer sus derechos, de conformidad con el artículo 73 del D.L N°1071 decreto legislativo que norma el arbitraje.*

V. POSICIONES DE LAS PARTES

V.1. Posición del CONSORCIO

100. La posición del CONSORCIO se basa en que, de acuerdo con la Resolución de Alcaldía N° 192-2022-MDH/A, le corresponde la devolución del 100% de la garantía de fiel cumplimiento de acuerdo con lo expresado en su artículo segundo. En esa línea, dado que la MUNICIPALIDAD ya le devolvió el 50% de dicho monto, sólo está pendiente de que le devuelvan el 50% restante.

- **<u>Respecto de la primera pretensión</u>**

101. La CONTRATISTA menciona que la Resolución de Liquidación establece que la obra se había ejecutado al 100% y que, en virtud de ello, el ARTÍCULO SEGUNDO autorizó la devolución de la retención de fiel cumplimiento, en los siguientes términos:

> **ARTICULO SEGUNDO. - AUTORIZAR**, Que una vez consentida la presente liquidación, cumplan con devolver la Retención de fiel cumplimiento, por el 10% del monto del contrato que asciende al monto de S/. 558,763.86 (Quinientos Cincuenta y Ocho mil Setecientos Sesenta y Tres con 86/100 soles)

Resolución de Liquidación adjunto como medio probatorio a la solicitud arbitral presentada por CONSORCIO

102. Asimismo, la CONTRATISTA señala que la liquidación habría quedado consentida en virtud del numeral 4 del Art. 209 RLCE que establece:

> *"Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra*
>
> *(...)*
>
> *4. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido."*

103. Entonces, la CONTRATISTA al estar de acuerdo con lo dispuesto en la liquidación, no observó la misma, quedando tal liquidación consentida. Además, alega que la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento culmina con el consentimiento de la liquidación final. Sostiene su afirmación debido al numeral 1 del Art. 149 RLCE:

> *"Artículo 149. Garantía de fiel cumplimiento*
>
> 1. *Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultoría en general,* ***o hasta el consentimiento de la liquidación final****, en el caso de ejecución y consultoría de obras. (...)"* (el énfasis es de la CONTRATISTA)

104. En virtud de esta lógica, el CONSORCIO establece que la MUNICIPALIDAD "*se encuentra obligada a cumplir con tal obligación legal en favor del Consorcio, más aún cuando esta ya ha efectuado la devolución del 5% de dicho monto, lo que daba a entender que se encontraba dispuesta a cumplir con su obligación legal*".

105. Sobre esto último, el CONSORCIO manifiesta que la MUNICIPALIDAD habría procedido con efectuar la devolución de la mitad de la Garantía de Fiel Cumplimiento equivalente a la suma de S/. 279,381.93 (Doscientos setenta y Nueve mil trescientos Ochenta y Uno con 93/100) conforme al comprobante de fecha 14 de febrero de 2023.

106. El CONSORCIO también sostiene que habría reiterado hasta en tres oportunidades el pedido de devolución del monto restante de la Garantía de Fiel Cumplimiento a la MUNICIPALIDAD, siendo estos pedidos infructíferos. Sostiene que la negativa de la MUNICIPALIDAD basada en la compensación entre la garantía de fiel cumplimiento y las penalidades no tendría asidero pues "nosotros nunca controvertimos esta resolución porque en efecto las penalidades han sido aplicadas de manera correcta y cobradas también"[1]

107. En virtud de lo anterior, el CONSORCIO solicita la devolución del 50% del monto restante de la garantía de fiel cumplimiento, más aún cuando esta quedó consentida.

- **<u>Respecto de la segunda pretensión</u>**

108. El CONSORCIO solicita que sea la MUNICIPALIDAD quien asuma los gastos arbitrales del presente proceso, en atención a lo establecido por el numeral 1 del Art. 73 DL.

V.2. Posición de la MUNICIPALIDAD

109. La postura de la MUNICIPALIDAD se centra en que la liquidación concluye que no habría un saldo a favor de la contratista, toda vez que fueron compensadas las deudas pendientes del CONSORCIO.

- **<u>Respecto de la primera pretensión</u>**

110. La MUNICIPALIDAD ha señalado que no dispuso la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, basándose en el Informe N° 655-2022-MDH-GIDUR/G-JCNM de fecha 28 de noviembre de 2022. En dicho informe se señala que se aplicaron penalidades automáticas al CONSORCIO por el monto de S/ 558,763.86, esto ya que incurrió en retraso injustificado de 24 días.

111. La lógica de la MUNICIPALIDAD es que en la Resolución de Alcaldía N° 192-2022-MDH/A se señaló en el ítem de penalidades y descuentos que el CONSORCIO adeudaba por concepto de penalidad por mora el monto de S/. 558,763.86 de los cuales sólo se le

[1] Minuto 17:33 de la Audiencia Única.

había descontado al CONSORCIO el monto de S/. 140,279.76, significando ello, que faltaba descontarle al CONSORCIO el monto de S/. 418,484.10.

112. La MUNICIPALIDAD refiere que el saldo a favor del CONSORCIO es de S/. 0.00 soles por lo que "*no corresponde realizar la devolución del 10% del monto retenido al contratista por concepto de retención de garantía de fiel cumplimiento*".

113. Además, respecto a lo dispuesto por el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución de Alcaldía, la MUNICIPALIDAD sostiene que debe interpretarse conforme el numeral 4 del Art. 161 RLCE que establece:

> *"Artículo 161. Penalidades*
>
> *(...)*
>
> *4. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento".*

114. Asimismo, la MUNICIPALIDAD indica que cuando CONSORCIO solicitó la devolución de la garantía de fiel cumplimiento se le comunicó que se le habrían aplicado penalidades por retraso injustificado ascendente al 10% del monto contractual mediante Opiniones Legales N° 5, 10 y 11 de fecha 21 de abril, 13 de junio y 9 de agosto, respectivamente.

115. En síntesis, de acuerdo con la postura de la MUNICIPALIDAD si es que el CONSORCIO le adeudaba el monto de S/. 418,484.10 entonces corresponde que la misma le sea deducida de la garantía de fiel cumplimiento y considerando que solo se le adeuda al Consorcio la suma de S/279,381.93, y la penalidad es superior a este monto, no corresponde realizar la devolución de la citada garantía.

116. Posteriormente, en su escrito de conclusiones finales la MUNICIPALIDAD arguyó que en realidad la CONTRATISTA le debía la suma de S/ 74,862.17 puesto que la entidad había pagado por error inducido de la CONTRATISTA.

- **<u>Respecto de la segunda pretensión</u>**

117. La MUNICIPALIDAD sostiene que la demanda del CONSORCIO no se alinea con el derecho positivo en materia de contratación pública por lo que corresponde desestimarla.

VI. POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

VI.1. <u>Respecto a la primera pretensión</u>

"EL TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL ORDENE A LA MUNICIPALIDAD DE HUALLA, cumpla con devolver el monto de S/. 279,381.93 (Doscientos setenta y Nueve mil Trescientos Ochenta y Uno con 93/100 soles) a favor del CONSORCIO SAN PEDRO, monto correspondiente al 5% restante de la Devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento entregado en ejecución del Contrato N° 052-2020-MDH/A."

118. El presente arbitraje se encuentra delimitado por los puntos controvertidos previamente establecidos, por lo que resulta importante recalcar que este Árbitro Único carece de competencia para pronunciarse sobre la aplicación de penalidades o sobre la solicitud de devolución formulada por la MUNICIPALIDAD mediante su escrito de conclusiones finales de fecha 15 de enero de 2025. Cabe precisar que dicha solicitud no fue planteada mediante reconvención en su oportunidad, razón por la cual no puede ser objeto de análisis en este laudo. Asimismo, cualquier controversia sobre las penalidades alegadas y su impacto en la liquidación contractual excede el marco de este arbitraje, más aún cuando el consentimiento de la liquidación no ha sido materia controvertida entre las partes, ambas aceptando dicha situación.

119. En consecuencia, el pronunciamiento de este Árbitro Único se limitará exclusivamente a la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, cuestión que sí ha sido materia de controversia dentro del presente arbitraje y que será analizada a continuación.

120. Conforme han indicado las PARTES, tanto en la demanda como en la contestación de la demanda y durante la Audiencia Única, la controversia sometida al presente arbitraje se relaciona con la devolución de la garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/ 279,381.93 a favor del CONSORCIO en virtud de la relación jurídica surgida por el CONTRATO.

121. Es preciso mencionar que la Resolución de Alcaldía N° 192-2022-MDH/A por medio de la cual se aprueba la liquidación, señala expresamente lo siguiente:

> **<u>ARTICULO SEGUNDO</u>. - AUTORIZAR**, Que una vez consentida la presente liquidación, cumplan con devolver la Retención de fiel cumplimiento, por el 10% del monto del contrato que asciende al monto de S/. 558,763.86 (Quinientos Cincuenta y Ocho mil Setecientos Sesenta y Tres con 86/100 soles)

122. Para comprender lo dispuesto en el artículo segundo de la referida Resolución, es fundamental analizar la naturaleza de la garantía de fiel cumplimiento. Inicialmente, esta se otorgó mediante Carta Fianza, pero posteriormente fue sustituida por una modalidad

de retención en cuenta, debido a la no renovación de la carta fianza por parte del CONSORCIO.

123. Este Árbitro Único ha observado que la interpretación de la liquidación dependerá del mecanismo de garantía elegido por las PARTES para asegurar el fiel cumplimiento del contrato.

- **Garantía de fiel cumplimiento: de la Carta Fianza a la retención de parte de la MUNICIPALIDAD.**

124. Es preciso mencionar que "la garantía de fiel cumplimiento […] tiene por objeto prevenir el eventual incumplimiento por el contratista de las obligaciones contraídas en el contrato de obra respecto del comitente[2]. En el mismo sentido se pronuncia Rodriguez al mencionar que, esta garantía contractual "tiene por finalidad **respaldar el cumplimiento de la totalidad de obligaciones asumidas por los contratistas**, de modo que se **resguarde a la administración por la inejecución de éstas** y, de ser el caso, se le resarza por los daños y perjuicios que hubiese sufrido"[3].

125. Dada su importancia en garantizar el cumplimiento de obligaciones de parte del contratista, la LCE como el RLCE han establecido parámetros respecto a su naturaleza y vigencia.

126. Así, dicha garantía goza de ciertas características tal como lo prevé el numeral 2 del Art. 33 LCE:

> *33.2 Las garantías que acepten las Entidades deben ser **incondicionales**, **solidarias**, **irrevocables** y **de realización automática en el país**, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten.*

127. Además, respecto a su duración, esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución de obras, tal como lo dispone el numeral 1 del Art. 149 RLCE. De esto deriva que la contratista tiene el deber de mantenerla vigente hasta el consentimiento de la liquidación final, tal y como el OSCE ha reafirmado mediante Opinión Nº 113-2023/DTN:

---

[2] Barchi-Velaochaga, L. (2009). La "Carta fianza bancaria": ¿fianza?. Una introducción a las garantías autónomas. *Advocatus*, (021), 71-98. https://doi.org/10.26439/advocatus2009.n021.3083

[3] Rodríguez Manrique, C. (2009). Las Garantías en la Ley de Contrataciones del Estado. *Revista De Derecho Administrativo*, (7), 139-154. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/14017

> *"[…] del dispositivo citado se desprende con claridad* ***una obligación dirigida al contratista: mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento (presentada durante el perfeccionamiento del contrato),*** *hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o* ***hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución de obras****."* (énfasis agregado).

128. En el caso en concreto, CONSORCIO cumplió con entregar a la MUNICIPALIDAD la Carta Fianza N° C341-000546-2020 otorgada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito FINANDEX, por el monto de S/ 558,763.86. Este hecho no ha sido controvertido por la MUNICIPALIDAD, por lo que se tiene por cierto.

129. Sin embargo, CONSORCIO reconoció que no renovó la Carta Fianza por lo que esta perdió vigencia en el mes de diciembre de 2021. En atención a ello, la MUNICIPALIDAD decidió comunicarle al CONSORCIO que procedería a retener el 10% del fondo previsto para la ejecución de la obra, conforme el siguiente tenor:

FECHA: 21 DE ENERO DEL 2022

Mediante la presente Carta Notarial, le comunico a Ud. que la carta de garantía de fiel cumplimiento de la obra "**MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN 15 JIRONES DE LA LOCALIDAD DE HUALLA, DISTRITO DE HUALLA – VICTOR FAJARDO-AYACUCHO",** no fue renovado oportunamente por su representada, en tal sentido en salvaguarda de los intereses del estado y de la institución, se procederá a retener el diez por ciento del fondo previsto para la obra, la misma será destinado a la cuenta de garantías de la Municipalidad Distrital de Hualla, le comunico a Ud. para los fines de Ley.

Me despido de Ud.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA
FAJARDO - AYACUCHO
Edgar Ipurre Uscata
ALCALDE

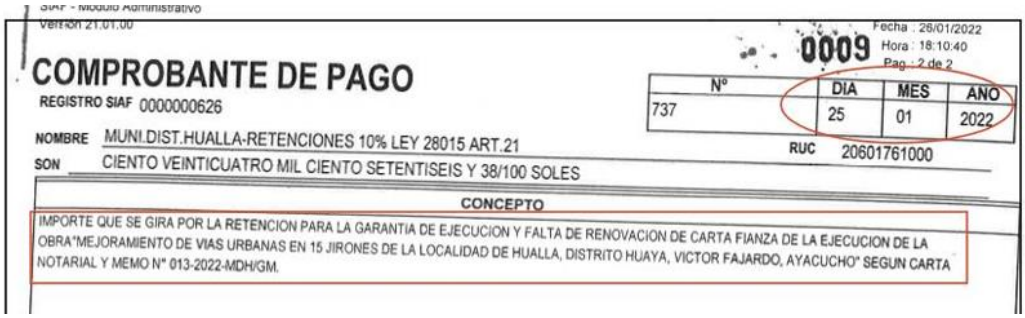
Carta Notarial N° 0170-2022 de fecha 22 de enero de 2022

130. A partir de esta carta notarial, ante la pérdida de vigencia de la Carta Fianza este Árbitro Único ha advertido que se viró la modalidad para garantizar el fiel cumplimiento del CONTRATO. Esto dado que, al perder vigencia la Carta Fianza por la no renovación del CONSORCIO, la MUNICIPALIDAD decidió: 1) Retener el 10% del fondo previsto para

la obra y; 2) destinar dicho monto retenido a la cuenta de garantías de la MUNICIPALIDAD.

131. Es preciso recalcar que el efecto de retener el 10% del fondo previsto para la obra, ante el escenario en el cual el CONSORCIO no presenta una Carta Fianza como garantía, **implica que se le pagará sólo el 90% al CONSORCIO,** pues el 10% se encontrará retenido y funcionando como una garantía de fiel cumplimiento hasta el consentimiento de la liquidación, por tratarse de un contrato de ejecución de obra.

132. Respecto a las operaciones descritas en el punto 129, conviene precisar que la MUNICIPALIDAD efectuó la retención con fecha 25 de enero de 2022 mediante Comprobantes de pago N° 736 y N° 737. Asimismo, la MUNICIPALIDAD efectuó el depósito en sus cuentas con fecha 26 de enero de 2022 en dos partes de acuerdo con los comprobantes. Todo ello, según los medios probatorios siguientes:


SIAF - Módulo Administrativo
Versión 21.01.00

0009

Fecha : 26/01/2022
Hora : 18:10:40
Pag : 2 de 2

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000626

Nº	DIA	MES	AÑO
737	25	01	2022

NOMBRE MUNI.DIST.HUALLA-RETENCIONES 10% LEY 28015 ART.21

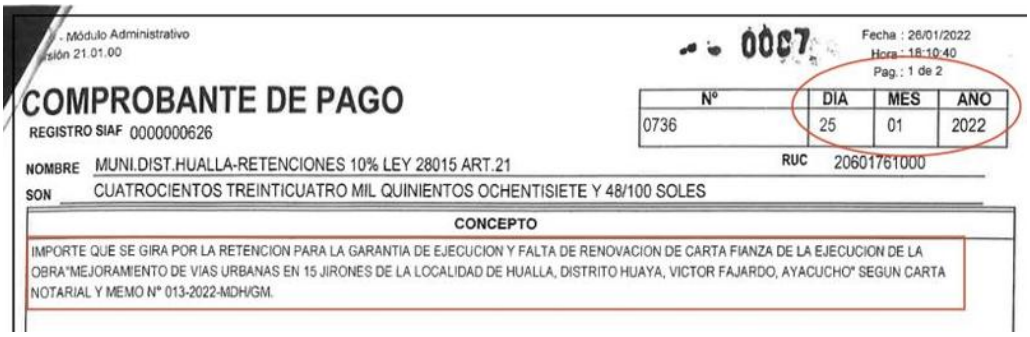
RUC 20601761000

SON CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTISEIS Y 38/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION PARA LA GARANTIA DE EJECUCION Y FALTA DE RENOVACION DE CARTA FIANZA DE LA EJECUCION DE LA OBRA"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN 15 JIRONES DE LA LOCALIDAD DE HUALLA, DISTRITO HUAYA, VICTOR FAJARDO, AYACUCHO" SEGUN CARTA NOTARIAL Y MEMO N° 013-2022-MDH/GM.

Comprobante de pago N° 737 girado por la MUNICIPALIDAD para retener el monto de S/ 124,176.38


Módulo Administrativo
Versión 21.01.00

0007

Fecha : 26/01/2022
Hora : 18:10:40
Pag. : 1 de 2

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000626

Nº	DIA	MES	AÑO
0736	25	01	2022

NOMBRE MUNI.DIST.HUALLA-RETENCIONES 10% LEY 28015 ART.21

RUC 20601761000

SON CUATROCIENTOS TREINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTISIETE Y 48/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION PARA LA GARANTIA DE EJECUCION Y FALTA DE RENOVACION DE CARTA FIANZA DE LA EJECUCION DE LA OBRA"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN 15 JIRONES DE LA LOCALIDAD DE HUALLA, DISTRITO HUAYA, VICTOR FAJARDO, AYACUCHO" SEGUN CARTA NOTARIAL Y MEMO N° 013-2022-MDH/GM.

Comprobante de pago N° 736 girado por la MUNICIPALIDAD para retener el monto de S/ 434,587.48

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 26/01/2022
S/A.: 0404 HUANCAPI RP: 0334553

DEPOSITO EN CTA. CTE. CON CHEQUE M/B EN MN
F.P.:26/01/2022

NRO. PAPELETA : 00000001

CUENTA DESTINO : 00-401-223665
DENOMINACION : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA
NRO. DOCUMENTO : RUC 020176704927

ORDENANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA
NRO. DOCUMENTO : 20176704927

IMPORTE : S/ **********124,176.38

PAGO COMISION : S/ *****0.00
ITF COMISION : S/ *****0.00
ITF C/CTA. : S/ *****0.00

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 28/01/2022
S/A.: 0401 AYACUCHO RP: 0278742

DEPOSITO EN CTA. CTE. CON CHEQUE M/B EN MN
F.P.:28/01/2022

NRO. PAPELETA : 13424699

CUENTA DESTINO : 00-401-223665
DENOMINACION : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA
NRO. DOCUMENTO : RUC 020176704927

ORDENANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA
NRO. DOCUMENTO : 20176704927

IMPORTE : S/ **********434,587.48

PAGO COMISION : S/ *****0.00
ITF COMISION : S/ *****0.00
ITF C/CTA. : S/ *****0.00

133. Tal y como se puede apreciar en los comprobantes de pago, la MUNICIPALIDAD fundó su decisión con base normativa en el art. 21 de la Ley 28015, que establece:

> ***Artículo 21.- Compras Estatales***
>
> *(…)*
>
> *En los contratos de suministro periódico de bienes, prestación de servicios de ejecución periódica**, ejecución** y consultoría **de obras que celebren las MYPE, estas podrán optar, como sistema alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento, por la retención de parte de las Entidades de un diez por ciento (10%) del monto total del contrato**.*
>
> *(…)*

134. El artículo precitado se debe leer en conjunto con el numeral 4 del Art. 149 RLCE, que menciona:

> *149.4. En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así como en los contratos de consultoría en general, de ejecución y consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad. En el caso de los contratos para la ejecución de obras, tal beneficio solo procede cuando:*
>
> *a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada;*
>
> *b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,*

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.

149.5. La retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, ***con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.***

135. Es preciso aclarar que este Árbitro Único no profundizará en el análisis sobre el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos previstos en el numeral 4 para que proceda la retención en los contratos de ejecución de obra, especialmente porque dicho aspecto no ha sido controvertido por las PARTES en el presente arbitraje.

136. El aspecto central del análisis radica en que, hasta el consentimiento del CONTRATO, la garantía se mantuvo en la modalidad de retención por parte de la MUNICIPALIDAD. Esto implica que el 10% retenido debe ser devuelto, independientemente de la compensación de penalidades establecida en el RESUMEN de la Liquidación, ya que dicha retención conservó en todo momento su naturaleza de garantía, destinada a asegurar el cumplimiento de la obligación principal derivada de la relación contractual entre las PARTES.

137. Más aún cuando la MUNICIPALIDAD ha reconocido en la misma resolución que el CONSORCIO cumplió al 100% con todas sus obligaciones, corresponde la devolución del monto retenido.

138. A ello se suma los actos posteriores de la MUNICIPALIDAD, pues el Informe N° 060-2023-MDH/E.P.PTO-CMDB de fecha 21 de marzo de 2023 señala que el área de planificación y presupuesto de la MUNICIPALIDAD informa al Gerente Municipal sobre la devolución de fiel cumplimiento al CONSORCIO con la finalidad de solicitar una opinión legal respecto de la devolución del 50%. De dicho documento es importante extraer:

- Que mediante Informe N° 769-2022-MDH-GIDUR/G-JCNM de fecha 29 de diciembre de 2022 **se remite conformidad de devolución de retención de 10% por garantía de fiel cumplimiento concluyendo y recomendando a la entidad la devolución de retención del 10% a favor del representante**: si hubo alguna penalidad aplicada al contratista, cumplir con los fondos de garantía de fiel cumplimiento y descuento de dicha penalidad, con el recálculo de abastecimiento y tesorería.
- Que mediante Informe N°014-2023-MDH-SIDUR/S-GRCM de fecha 1 de enero de 2023, el subgerente de infraestructura, desarrollo urbano y rural, remite la

conformidad de devolución de retención de 50% por garantía de fiel cumplimiento, previa reuniones con los pobladores, en vista de que el contratista tenía deudas con los pobladores, no se realizó el pago del 100% y se le accedió a devolver el 50% para que pueda cancelar las deudas pendientes con la población del distrito.

- Que mediante Informe N° 029-2023-MDH-JA/ECQ de fecha 02 de febrero de 2023, de la Unidad de Abastecimiento, se procedió con el pago respectivo por el 50% del fondo de garantía de fiel cumplimiento, por el importe de S/ 279,381.93 a nombre de su representante legal – TEDCONST CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
- Que mediante Informe N° 031-2023-MDH-SIDUR/S-GRCM, el 06 de marzo del 2023, **el sub gerente de infraestructura, desarrollo urbano y rural, remite la conformidad de devolución de retención de 50% por garantía de fiel cumplimiento – restante, y recomendando a la entidad su devolución del 50% restante, por el importe de S/ 279,381.93**, a ello la unidad de abastecimiento ratifica que se ha dado devolución y con memorándum la oficina gerencia municipal, autoriza para su devolución de la garantía de fiel cumplimiento.

139. Este Árbitro Único puede apreciar que en el Informe N° 060-2023-MDH/E.P.PTO-CMDB la misma MUNICIPALIDAD menciona que se contaba con la conformidad de devolución de retención del 50% por garantía de fiel cumplimiento restante.

140. No obstante, la postura de la MUNICIPALIDAD al respecto es negarse a la devolución del monto restante. El motivo por el que la MUNICIPALIDAD se niega a devolver el 50% reside en la Carta N° 055-2023-MDH/GM de la siguiente forma:

> MDH/ABAS de fecha 21 de diciembre de 2022 emitido por la Oficina de Abastecimiento, **NO PROCEDE la devolución del 5% del monto del monto retenido como garantía de fiel cumplimiento**, puesto que el numeral 4 del artículo 161 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado señala que, **"las penalidades se deducen** de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, **del pago final** o en la liquidación final, según corresponda; **o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento"**,

Carta N° 055-2023-MDH/GM de fecha 12 de setiembre de 2023

141. De la fundamentación expuesta, este Árbitro Único entiende que la MUNICIPALIDAD no devolvió la retención de la garantía de fiel cumplimiento porque la dedujo de las penalidades pendientes de pago.

142. Sin embargo, tal como se detalló en el punto 119 del presente laudo, este Árbitro Único se limitará a pronunciarse sobre la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, sin entrar a analizar la procedencia de las penalidades ni su posible compensación.

143. No obstante, incluso sin evaluar el fondo de las penalidades, del resumen de liquidación se advierte que existía un saldo a favor del CONSORCIO por S/ 977,247.96 (ítem A), del cual se descontó S/ 418,484.10 por penalidades (ítem B). Como resultado, quedó un monto retenido de S/ 558,763.86 (ítem C), correspondiente a la garantía de fiel cumplimiento.

RESUMEN DE LIQUIDACION	
DESCRIPCION	SALDO
(A) Saldo a favor del Contratista producto de las Valorizaciones y los Reintegros	S/ 977,247.96
(B) Aplicación de Penalidades	S/ 418,484.10
(C) Retencion por la no renovacion de carta fianza, por Garantia de Fiel Cumplimiento	S/ 558,763.86
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATISTA (A - B - C) =	S/ 0.00

144. Dicho monto debe ser devuelto al CONSORCIO, conforme a lo dispuesto en el artículo segundo, ya que no existe justificación para su retención una vez consentida la liquidación final. Más aún, la misma resolución reconoce que el CONSORCIO cumplió al 100% con la obra y la dejó en operatividad, lo que refuerza la obligación de devolver la garantía, considerando que nos encontramos ante una liquidación consentida, al no haber sido controvertida por las PARTES ante ningún mecanismo de solución de controversias del CONTRATO. Por lo tanto, el análisis se centrará en lo expuesto en la liquidación respecto de esta.

145. Además, es preciso tener en cuenta que la Carta N° 055-2023-MDH/GM se basa en las Opiniones Legales N° 05, N° 10 y N° 11, estas dos últimas ratifican la primera, que en estricto conviene revisar. En esa línea, este Árbitro Único ha evaluado la Opinión Legal N° 05-2023-MDH/AYA/RQA que establece:

> Que respecto a la solicitud del ejecutor de la obra *"Mejoramiento de vías urbanas de 15 jirones de la localidad de Hualla, distrito de Hualla – provincia de Víctor Fajardo – departamento de Ayacucho"*, sobre devolución de retención de 10% por garantía de fiel cumplimiento, **solo procede devolver el saldo restante, si existiese, de la operación de sustracción entre el monto retenido como garantía de fiel cumplimiento y las penalidades aplicadas por mora.**

p. 2 de la Opinión Legal N° 05-2023-MDH/AYA/RQA de fecha 21 de abril de 2023

146. Al respecto, conviene mencionar que de la lectura de la Resolución que aprueba la liquidación, se desprenden dos aspectos clave. Primero, no existe saldo en contra del CONSORCIO, ya que del **RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN** contenido en la referida Resolución se evidencia que el saldo a favor de la contratista es **cero**, es decir, no hay

monto alguno que esta deba a la ENTIDAD. Segundo, el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la Resolución dispone expresamente que, **una vez consentida la liquidación**, se debe proceder con la devolución de la retención de fiel cumplimiento, correspondiente al 10% del monto del contrato.

147. Al respecto, tal como se ha mencionado en el desarrollo del presente laudo, dicha Liquidación Final ha quedado consentida, por lo que sus efectos son plenamente exigibles y no pueden ser desentendidos por ninguna de las PARTES. Más aún, cuando la MUNICIPALIDAD ya ha efectuado la devolución del 50% de dicha retención, lo que refuerza la obligación de proceder con la entrega del saldo restante conforme a lo establecido en la liquidación aprobada.

148. Por lo tanto, y en atención al análisis efectuado, este Árbitro Único considera que el CONSORCIO tiene el derecho de recibir el 100% de la garantía de fiel cumplimiento retenido por la entidad. En consecuencia, la MUNICIPALIDAD deberá devolver el 50% restante.

VI.2. <u>Respecto a la segunda pretensión</u>

"EL TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL CONDENE A LA MUNICIPALIDAD DE HUALLA, a asumir la totalidad de los gastos arbitrales (honorarios del tribunal y gastos administrativos por la administración del arbitraje) y costos (honorarios profesionales del abogado que asume la defensa) incurridos por el CONSORCIO SAN PEDRO para hacer valer sus derechos, de conformidad con el artículo 73 del D.L. N° 1071, Decreto Legislativo que Norma el arbitraje."

149. Respecto de la Segunda Pretensión Principal de la Demanda, se observa que el art. 74 del Reglamento de Arbitraje del CENTRO incluye todos los conceptos solicitados por las partes, es decir, el pago del total de los honorarios arbitrales y del centro, costas y costos, así como el pago de honorarios de la defensa técnica. Sobre el particular, el art. 74 del Reglamento de Arbitraje del CENTRO ha dispuesto lo siguiente:

> ***"Art. 76. - Decisión sobre los costos del arbitraje. -***
>
> *Los costos de un arbitraje comprenden los siguientes conceptos:*
>
> *a) Los gastos administrativos del Centro, por la gestión del arbitraje, compuesto por:*
>
> - *Tasa por presentación de la solicitud de arbitraje.*
> - *Tasa por designación del Árbitro.*
> - *Tasa administrativa del Centro.*

b) Los honorarios de los árbitros.

c) Los gastos de viaje y otros que con ocasión a éstos realicen los árbitros y el personal del Centro, de conformidad con las disposiciones de este Reglamento.

d) Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por los árbitros, conforme a este Reglamento.

e) Los honorarios razonables de las defensas de las partes.

f) Otros gastos razonables derivados de las actuaciones arbitrales.

150. Todo lo referido se encuentra de conformidad con lo que señala el art. 73 del Decreto Legislativo N°1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, en cuyo numeral 1 señala:

> *"1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las PARTES. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las PARTES, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso".*

151. En ese extremo, para determinar la asunción de costos del presente arbitraje, el Árbitro Único deberá analizar el sentido del laudo, la conducta de las PARTES, el monto asumido, entre otras cuestiones. Además, es ampliamente reconocido en materia de arbitraje comercial internacional que para decidir acerca de los costos del arbitraje los árbitros deben tomar en cuenta los siguientes elementos[4].

152. En lo que respecta a los acuerdos de las PARTES, nada ha sido dispuesto acerca de los costos del arbitraje. No obstante, conforme al precitado art. 73, inc. 1 del DL, se tiene que la parte vencida en este caso es la MUNICIPALIDAD, ya que su defensa respecto de la primera pretensión no fue amparada por el Árbitro Único, por lo tanto, este constituye una primera razón por la cual los costos del presente arbitraje deben recaer sobre la MUNICIPALIDAD. La pauta recogida en la norma y que ha sido previamente descrita, recoge el conocido principio utilizado en arbitraje comercial internacional que consiste en que las costas deben ser soportadas por la parte que ha resultado vencida en el arbitraje.[5]

---

[4] Informe de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional "Decisiones sobre Costos en el Arbitraje Internacional": https://iccwbo.org/publication/decisions-costs-international-arbitration-icc-arbitration-adr-commission-report-spanish-version/ ; págs. 10 a 17.

[5] Principio conocido comúnmente en inglés como el principio de "costs follow the event", el cual se fundamenta en la sección 61(2) del Arbitration Act de 1996 del Reino Unido.

153. Sobre el particular, un estudio de laudos arbitrales realizado por la Comisión de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) refleja que durante la década de los 90, la gran mayoría de tribunales arbitrales seguían este principio considerando que era la práctica usual. Sin embargo, la tendencia fue variando a razón que los tribunales arbitrales comenzaron a considerar otros factores para distribuir los costos del arbitraje considerando que, el principio de que la parte vencida debe cargar con los costos del arbitraje no debe ser el único principio que se tome en consideración[6].

154. Tal como se ha señalado de forma precedente, uno de los criterios que se utilizan frecuentemente por los Tribunales Arbitrales para definir la repartición de los costos, consiste en considerar si cada parte se condujo de manera expedita y eficiente en materia de los costos. En ese sentido, como se ha dejado constancia en la Sección III.2. del presente Laudo Arbitral, el CONSORCIO acreditó el pago en subrogación de los gastos administrativos y los honorarios del Árbitro Único que, en principio, debieron ser pagados en partes iguales entre las PARTES.

155. Por tanto, a efectos de motivar la presente decisión, el Árbitro Único ha apreciado el sentido final del laudo con relación a las pretensiones y puntos controvertidos, los medios probatorios aportados y detallados, la conducta procesal de las PARTES y la forma en la que han sido distribuidos los costos. La conclusión de lo referido es que no existen elementos que permitan modificar razonablemente la regla general establecida en el art. 73 del Decreto Legislativo N°1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, ante lo cual los costos deben ser asumidos por la parte vencida: la MUNICIPALIDAD.

156. En virtud de todo lo ya argüido, corresponde a la MUNICIPALIDAD asumir los referidos conceptos, puesto que resulta razonable proceder de esta forma. A mayor detalle, respecto a la liquidación de los gastos arbitrales, la información brindada por el CENTRO señala lo siguiente respecto de los costos que serán asumidos por la MUNICIPALIDAD conforme al siguiente detalle:

Concepto	**Monto neto**	**Monto neto más interés correspondiente a cada parte**	**Parte que asumió**

[6] Informe de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional "Decisiones sobre Costos en el Arbitraje Internacional": https://iccwbo.org/publication/decisions-costs-international-arbitration-icc-arbitration-adr-commission-report-spanish-version/ ; pág. 22.

Honorarios del Tribunal Arbitral Unipersonal	S/ 6, 904.72	S/ 3,452.36 + 300.20 (IR) = S/ 3,752.56	Asumidos por el CONSORCIO
		S/ 3,452.36 + 414.28 (Detracción) = S/ 3,866.64	Pago realizado por CONSORCIO en subrogación de la MUNICIPALIDAD
Honorarios por Gastos Administrativos	S/ 4,983.81	S/ 2,491.90 + IGV = S/ 2,940.44	Asumidos por el CONSORCIO
		S/ 2,491.90 + IGV = S/ 2,940.44	Pago realizado por CONSORCIO en subrogación de la MUNICIPALIDAD
Monto total asumido por CONSORCIO		S/ 13,500.08	

Elaboración propia

157. Finalmente, considerando que el CONSORCIO ha realizado el pago de los Honorarios del Árbitro Único, así como de los Gastos Administrativos del CENTRO en subrogación de CONSORCIO, corresponde establecer:

(1) La MUNICIPALIDAD deberá restituir al CONSORCIO el 100% de los gastos por concepto de Honorarios del Árbitro Único, así como de los Gastos Administrativos del CENTRO.

(ii) Cada parte asumirá los costos incurridos para su defensa en el arbitraje.

158. Por todo lo referido, corresponde declarar FUNDADA la Segunda Pretensión del CONSORCIO, con las precisiones y pautas previamente desarrolladas.

VII. DECISIÓN

POR TANTO, El Árbitro Único resuelve:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la primera pretensión por lo que se ORDENA a la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA** proceder con el pago del 50% faltante correspondiente a la retención de la garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/ 279, 381.93 (Doscientos setenta y nueve mil trescientos ochenta y uno con 93/100 Soles) a favor del **CONSORCIO SAN PEDRO**.

SEGUNDO: **ESTABLECER** que le corresponde a la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA** asumir la totalidad de costos del presente proceso arbitral,

esto es; gastos y honorarios arbitrales. Al respecto, **SE ORDENA** a la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA** devolver a favor del **CONSORCIO SAN PEDRO** la suma de S/ 13,500.08 (Trece Mil Quinientos con 8/100 Soles) por concepto de restitución de gastos arbitrales conforme al siguiente detalle:

- Honorarios profesionales del Árbitro Único: S/ 7,619.20 (Siete Mil Seiscientos Diecinueve con 20/100 Soles).
- Honorarios por Gastos Administrativos del CENTRO: S/ 5,880.88 (Cinco Mil Ochocientos Ochenta con 88/100 Soles)

Notifíquese a las partes.

Sandro Espinoza Quiñones

Árbitro Único